

○ 요청기관이 국가 및 지자체 1) 인 경우 신고대상 제외

※ 단, 징계기록이 말소되지 않은 직원은 요청기관이 국가, 지자체인 경우도 반드시 신고

○ 사례금을 받지 않는 경우 신고대상 제외(청탁금지법 개정 '19.11.26)

※ 청탁금지법 개정 시행일('20.5.27.) 전의 경우 신고대상임

○ 강의관련 겸직허가 받은 경우 신고대상 제외

(참고) 외부강의등 겸직허가 지침(인사노무처)

✓ 신청대상

- 대학(교)의 시간강사·겸임교수 등으로 위촉되어 출강할 때
- 대가의 유무와 관계없이 월3회 또는 월6시간을 초과하는 형태로 출강할 때
- 1월을 초과하여 지속적으로 출강할 때

✓ 허가기준

- 근무시간외 강의라도 업무에 지장을 주지 않는 범위 내에서만 허가
- 근무시간내 강의의 경우 개인휴가 사용 등 복무관리 철저(외부출장 금지)
- 행정 내부정보 누설사례가 없도록 유의 및 사례금 대가기준 준수

✓ 신청방법 : 외부강의등 개시 10일전까지 “인사노무처”에 겸직허가(공문) 신청

□ 신고방법 ☞ 외부강의등 신고 IT시스템(ETIS) 매뉴얼 참조

○ 신고기간 : 외부강의등을 마친 후 10일 이내 ... 「행동강령」 제21조 ②

신고서 작성 * ETIS이용	• 별지 서식 신고서 양식*의 모든 항목 기재 ... [붙임1-1]참고 • 필수신고사항 중 일부 누락 신고시 신고요건 불비로 ‘불허’ 가능
-----------------------	---

신고	• ETIS 연동 전자결재(협조문) 기안·발송 • 결재권자 : 일반직원 → 부서장 / 부서장 → 본부장 / 임원 → 이사장 • 수 신 자 : 감사실장(행동강령책임관)
----	--

☞ 필수 신고사항

- 신고자의 성명, 소속, 직급 및 연락처, 외부강의등의 일자, 강의시간·장소·주제
- 사례금 총액 및 상세명세, 요청기관 담당자 및 연락처

1) 국민권익위원회 유권해석에 따름. 권익위 관련질의 바로가기 ☞ <https://goo.gl/YcalhJ>

【신고유형】

- 정상신고 : 필수신고사항을 모두 기재하고 외부강의등 마친후 10일 이내 신고
- 미정신고 : 필수신고사항 중 일부기재 또는 대가나 소요시간등을 알 수 없는 경우
- 보완신고 : 미정신고 후 외부강의등을 해당사항을 안 날로부터 5일 이내 보완하는 경우
- 정정신고 : 신고내역과 실제내역이 상이한 경우, 사실을 알게된 날로부터 2일 이내
- 일괄신고 : 동일 교육과정에 2회 이상 출강시 각 출강일시, 강의대가 기입 후 신고

□ 복무처리 등 ... 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 준용

- 외부강의는 반드시 요청기관 공문서에 근거하여 허용(개인적 전화 및 E-mail 등을 통한 외부강의 행위 금지)
- 근무시간 내 외부강의는 직무수행과의 관련성이 있어야 허용
 - 외부강의는 휴무사용(연차 등)이 원칙이며, 출장은 담당직무와 명시적 관련이 있어야 함

직무관련성 여부	비 고
* 담당직무 수행과 연관성이 없는 경우	휴무사용
1. <u>담당직무 수행과 명시적 관련이 있는 경우</u> ⇒ 신고 시 <u>업무분장</u> 또는 <u>방침서</u> 필수 첨부 2. <u>공단 기능수행/국가정책 목적/기타 이사장이 필요하다고 인정하는 경우</u> ⇒ 신고 시 해당 항목 선택 후 <u>출장(외부강의)</u> 상위 전결권자 결재 필 【 팀원 ⇨ 부서장결재 , 직위자 ⇨ 본부장결재 】	출장가능 ₂₎

※ 근무시간외의 외부강의라도 직무수행과 관련 없고 업무에 지장을 줄 수 있는 경우 제한 가능

○ 휴무, 출장 등 복무처리는 사회통념에 맞도록 시간 설정

⇒ 외부강의 시작시간에 맞춰 휴무(반가) 또는 출장시간 등을 준수하여야 함

2) 요청기관에서 교통편제공 혹은 여비관련 실비 지급시에는 「공단여비규정」 기준 실비 별도수령 불가

□ 사례금 ... 「행동강령」 제21조 ①

○ 사례금 상한액 : **400천원**(1시간, 1건, 세전금액 기준) ※ 단, 1시간 초과시 600천원

- 본 기준은 강의료, 원고료, 출연료 등 명목에 관계없이 받을 수 있는 상한액임
(단, 교통비, 숙박비 및 식비는 사례금에 포함되지 않음)
- 1시간을 초과하여 강의등을 하는 경우에도 사례금 총액은 강의시간에 관계없이 1시간 상한액의 100분의 150에 해당하는 금액을 초과하지 못함
- 시간산출 : 1시간이하 ⇨ 1시간, 1시간 30분이상 ⇨ 2시간으로 간주 3)
- 횟수산출 : 강의일자가 같더라도 강의대상이나 강의주제(내용) 중 하나라도 다르면, 서로 다른 강의로 간주함

【초과사례금 반환】

○ 처리절차 ... 「행동강령」 제21조 ⑥, 제21조의2 ①

즉시 반환	• 초과사례금 수령을 안 경우 지체없이 제공자에게 초과금액 반환
-------	-------------------------------------



신고서작성	• 별지 서식 신고서 양식*의 모든 항목 기재 ... [붙임1-2]참고
-------	---



감사실 신 고 *전자결재이용	• 초과사례금 수령을 안 날부터 2일 이내 • 신고서 및 반환 증빙자료를 첨부하여 감사실로 공문 발송
--	---

○ 위반시 제재 ... 「청탁금지법」 제23조 ④항, 공단 「인사규정시행내규」 별표9의 2

- 신고 및 반환 조치를 위반한 경우 500만원이하의 과태료 부과 조치
- 외부강의 신고의무 등 중대한 위반행위 ⇨ 징계

□ 외부강의등 제한 및 승인 ... 「행동강령」 제21조 ⑤,⑧ 및 자체 강화기준

○ 제 한

- 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단되는 경우
※ 공단과 직무유착 가능성이 있는 협력업체 및 계약업체 등을 대상으로 한 외부강의등
- 반인권 및 부패행위자 4)

3) 20분=>1시간, 80분=>1시간, 90분=>2시간, 100분=>2시간

※ 1시간 초과후, 30분미만은 강의시간 미포함

4) 반인권행위 : 성희롱(성추행), 성매매, 언어폭력 등 / 부패행위 : 금품·향응수수, 공금횡령·유용 등